MINISTERIO DE ECONOMÍA

SAF 377 - INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES Y DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LICITACIÓN PÚBLICA

504-0006-LPU26

EX-2026-89937319 - -APN-SSGAI#MEC

“RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y UN SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PROFESIONAL”

PLIEG-2026-90246634-APN-DCO#MTR

Jurisdicción o entidad contratante: SAF 377 – INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL
Denominación de la UOC: 504 - SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Domicilio: Hipólito Yrigoyen N° 250, piso 12, oficina 1209, CABA.
Correo electrónico: dcys@infraestructura.gob.ar

Tipo de procedimiento: LICITACIÓN PÚBLICA	**N° 504-0006-LPU26**	**Ejercicio: 2026**
Procedimiento: Licitación Pública - Inciso a) del artículo 25 del Decreto Delegado Nº 1023 de fecha 13 de agosto de 2001 y sus modificatorios, y lo dispuesto en los artículos 10 y 13 de Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, aprobado por el Decreto Nº 1030 de fecha 15 de septiembre de 2016 y sus modificatorios.		
Clase: Etapa Única Nacional	**Modalidad: Sin modalidad**	

N° de Expediente: **EX-2026-89937319- -APN-SSGAI#MEC**	**Ejercicio: 2026**
Rubro: ALQUILER/ SERV. PROFESIONAL Y COMERCIAL	
Objeto: Renovación de las licencias de software de detección y respuesta contra malware para dispositivos finales (EDR por sus siglas en inglés) para MIL OCHOCIENTOS (1.800) estaciones de trabajo de usuario (computadoras de escritorio y portátiles) de la marca Kaspersky y la contratación de un servicio de soporte técnico profesional	
Opción a prórroga: SI, por hasta DOCE (12) meses	
Visita: NO	**Fecha límite para las visitas: -**
Presentación de muestras: NO	

ARTÍCULO 1°. NOTIFICACIONES:

1.1. Todas las notificaciones entre la jurisdicción o entidad contratante, los interesados, oferentes, adjudicatarios y cocontratantes y entre los mencionados y la ONC, que tengan lugar en el transcurso del procedimiento de selección, durante la ejecución o extinción del contrato o bien durante eventuales procedimientos sancionatorios, se realizaran válidamente a través de la difusión en COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https:/comprar.gob.ar, o el que en el futuro lo reemplace. La notificación efectuada por dicho medio se entenderá realizada el día hábil siguiente al de su difusión. Si la difusión se hiciera en un día inhábil se entenderá realizada el día hábil siguiente.

1.2. Toda diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada a través del medio electrónico previamente descripto, se realizará válida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional, aprobado por el Decreto Reglamentario N° 1030/16 y sus modificatorios.

1.3. Las notificaciones que tengan lugar mediante correo electrónico deberán cursarse al domicilio especial electrónico constituido por el proveedor en SIPRO y se tendrán por efectuadas en la misma fecha del envío, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor.

1.4. Las notificaciones electrónicas tendrán idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel, en los términos del artículo 7° de la Ley N° 27.446.

ARTÍCULO 2°. CONSULTAS AL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES:

2.1. Las consultas atinentes al pliego de bases y condiciones particulares solo podrán efectuarse a través de COMPR.AR, para lo cual los interesados deberán haber cumplido previamente con el procedimiento de registración y autenticación como usuarios externos de dicha plataforma electrónica.

2.2. En ningún caso se responderán consultas telefónicas ni las que fueren efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio, así como tampoco serán contestadas las que se presenten fuera de término.

2.3. El plazo para realizar consultas será a partir de la difusión de la Convocatoria y hasta la fecha y hora establecidas en el Cronograma previsto en el COMPR.AR, en el sitio web: https://comprar.gob.ar, para el presente procedimiento.

ARTÍCULO 3°. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:

3.1. Las ofertas se deberán presentar mediante la utilización de los formularios electrónicos disponibles en COMPR.AR, ingresando al procedimiento de selección, a partir de la fecha de difusión de la convocatoria y hasta la fecha y hora del acto de apertura establecida en el cronograma previsto en COMPR.AR, cumpliendo todos los requerimientos del presente pliego y acompañando la documentación que la integre en soporte electrónico.

Solo se admitirán las ofertas presentadas por medio de la referida plataforma electrónica, por lo que no serán consideradas válidas las que se presenten en soporte físico por Mesas de Entradas o por correo postal, así como tampoco aquellas que sean formalizadas vía correo electrónico o por cualquier otro medio distinto de COMPR.AR.

3.2. A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores.

3.3. La confirmación de la oferta por parte del administrador legitimado podrá tener lugar hasta la fecha y hora del acto de apertura de las ofertas establecidas en el cronograma previsto en COMPR.AR para el procedimiento de selección.

Deberá tenerse presente que, sin la aludida confirmación, efectuada en término por parte del administrador legitimado, la propuesta se tendrá por no presentada.

Al ingresar sus ofertas, los oferentes deberán CONFIRMAR sus ofertas en el PASO 5 del proceso de carga de ofertas para que las mismas puedan participar del procedimiento de selección.

3.4. La presentación de la oferta significa de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado junto con la oferta.

3.5. La presentación de la oferta implica que los oferentes han estudiado las especificaciones del Pliego y han obtenido informes del trabajo o cualquier otro dato que pudiera incidir en la determinación de los costos de la provisión objeto del presente llamado. Implicará además la evaluación de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante el oferente su desconocimiento.

3.6. En ningún caso los oferentes podrán alegar el mal funcionamiento o errores en COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados, estando estos obligados a guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar sus ofertas en el portal COMPR.AR en los plazos perentorios establecidos en el presente Pliego.

3.7. La posibilidad de modificar la oferta precluirá con el vencimiento del plazo para confirmarla en COMPR.AR, por parte del administrador legitimado que actúe en nombre y representación del oferente, sin que sea admisible alteración alguna en la esencia de las propuestas después de esa circunstancia.

Si en forma previa a la fecha del acto de apertura de ofertas, un oferente quisiera corregir, completar o reemplazar su propuesta, podrá editarla en la plataforma electrónica, no obstante, lo cual, la edición de una oferta sin que sea confirmada nuevamente en forma previa a la apertura equivaldrá al retiro de la misma.

3.8. Cualquier consulta, observación o problema que surja de la interacción con el COMPR.AR podrá ser comunicada a la Mesa de Ayuda de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (ONC) enviando un “ticket” desde este enlace https://incidencias.innovacion.gob.ar/servicedesk/customer/portal/6 o bien por cualquier otro medio que en el futuro disponga la ONC.

ARTÍCULO 4°. REQUISITOS GENERALES DE LA OFERTA:

4.1. Deberán ser redactadas en idioma nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción efectuada por traductor público nacional y legalizado por el Colegio de Traductores, cuando así corresponda, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

4.2. Las ofertas cargadas electrónicamente se entenderán firmadas en todas sus partes al ser confirmadas por el Administrador Legitimado en COMPR.AR. Solo se requerirá la presentación de la documentación que acredite la personería para los casos que la oferente presente documentación firmada por una persona distinta al Administrador Legitimado. Si una oferta tuviera que ser confirmada por más de un administrador legitimado, se deberá acompañar un documento firmado por todos aquellos que tengan la representación de la persona del oferente, en cuyo marco ratifiquen la oferta.

4.3. Las testaduras, enmiendas, raspaduras o interlíneas, si las hubiere, deberán estar debidamente salvadas por el administrador legitimado que haya confirmado la oferta.

4.4. Toda la documentación técnica respaldatoria deberá ser adjuntada electrónicamente a la oferta. La totalidad de la documentación a acompañar digitalizada deberá ser legible, completa y escaneada de su original. No se admitirán referencias a páginas web u otras fuentes de información que no figuren expresamente en la oferta. Asimismo, el oferente podrá incluir toda otra documentación técnica que complemente la descripción del producto y/o servicio ofertado.

PLIEG-2026-90246634-APN-DSOM#MT.RE

4.5. Las ofertas no deberán contener condicionamientos ni cláusulas en contraposición con las normas que rigen la contratación y/o este pliego.

4.6. La cotización deberá respetar los lineamientos estipulados en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, aprobado por la Disposición N° 62/24 de la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, y el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

4.7 De corresponder, según lo que se prevea en el presente Pliego, deberá indicar claramente en los casos en que se efectúen ofertas alternativas, cuál es la oferta base y cuáles son las ofertas alternativas. En todos los casos deberá existir una oferta base.

4.8. La constitución de domicilios físico y electrónico especiales se tendrá por realizada en SIPRO COMPR.AR.

4.9. Los siguientes Anexos deberán presentarse debidamente completos y suscriptos por el autorizador legitimado:

4.9.1. Declaración Jurada de Habilidad (Anexo 2).

4.9.2. Declaración Jurada de Elegibilidad (Anexo 3).

4.9.3. Declaración Jurada de Cumplimiento del Decreto Reglamentario N° 312/10 (Anexo 4).

4.9.4. Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17 – DECLARANTE EXTRANJERO (Anexo 5).

4.9.5 Declaración Jurada de conocimiento del Código de Ética y Canal de Denuncias del Ministerio de Economía (Anexo 6)

4.10. Declaración Jurada de Intereses. A los fines del cumplimiento del Decreto N° 202/17 y de la Resolución N° 4/23 de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, se deberá acceder al Formulario Digital de Declaración de Intereses Decreto N° 202/17 a través del portal Trámites a Distancia (TAD) ingresando con "Clave Fiscal" de la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA). En tal sentido, una vez que hayan ingresado a la plataforma Trámites a Distancia (TAD) deberán seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA. El trámite permite cumplir con la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Seguidamente, deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta.

Ahora bien, para el caso de personas humanas y/o personas jurídicas extranjeras no residentes en la REPÚBLICA ARGENTINA, que no les resultare posible acceder a la plataforma Trámites a Distancia (TAD), deberán cumplir con la obligación de presentar la Declaración Jurada de Intereses prevista en el Decreto N° 202/17 mediante la utilización de los formularios aprobados por la Disposición N° 1/24 de la DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN, que se acompañan como Anexo 5 al presente Pliego.

A fin de que todos los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios. A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular N° 2 del 19 de octubre de 2021 de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN o la que en el futuro la reemplace.

Funcionarios con competencia para autorizar la convocatoria y elección del procedimiento, aprobar el pliego de bases y condiciones particulares, dejar sin efecto y declarar desierto el procedimiento:

(1) Sr. Oscar Octavio DAVILA (DNI N° 11.838.260) a cargo de la Dirección General de Administración.

(2) Sr. Juan Ignacio STAMPALIJA (DNI Nº 31.604.319) a cargo de la Secretaria Legal y Administrativa.

Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO". En oportunidad de presentarse como oferente en el presente procedimiento de selección, deberá verificar si corresponde modificar lo declarado oportunamente en SIPRO. Para ello, deberán ingresar al "TAD", y seleccionar el trámite correspondiente entre las siguientes opciones: - Presentación declaración jurada de intereses – Persona Humana. – Presentación declaración jurada de intereses – Persona Jurídica, y consignar en el formulario los datos que correspondan."

4.10.1 Personas jurídicas:

- Designación de representante legal y/o apoderado: copia certificada por escribano público o autoridad administrativa de poder suficiente vigente y del Documento de Identidad o pasaporte de apoderados, acreditando poseer facultades suficientes para obligar a la firma, conforme las disposiciones emanadas de los contratos sociales y/o estatutos. Los poderes y/o instrumentos adjuntos, deberán haber sido otorgados ante escribano público o autoridad competente.

- Acta constitutiva y sus modificaciones: contrato social y/o estatuto y sus modificaciones; y/o contrato, debidamente inscriptos en la Inspección General de Justicia o el Registro Público de Comercio local, según corresponda. Todos estos documentos deberán estar certificados por escribano público -y legalizados, en su caso- o por autoridad administrativa.

- Copia certificada por escribano público o autoridad administrativa de la última acta de designación de autoridades y distribución de cargos y/o designación de gerentes de SRL, inscripta en el Registro Público de Comercio o equivalente.

4.10.2. Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (UT), además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta lo siguiente:

Poder emitido por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales en favor de uno de ellos, mediante el cual se acredite sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización del procedimiento.

Declaración jurada suscripta por las personas que conformarán la UT o sus representantes legales, en la que conste lo siguiente:

i. El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.

ii. El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.

iii. El compromiso de mantener la vigencia de la UT por un plazo no menor al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.

iv. El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la UT, ni en el de las personas jurídicas que la integraren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.

v. El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

Documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos específicos previstos por cada uno de los integrantes.

Una vez presentada la oferta, las UT no podrán modificar su integración, es decir, cambiar, aumentar y/o disminuir el número de personas que las compondrán, y en caso de ser contratadas no podrán hacerlo hasta el cumplimiento total de las obligaciones emergentes del contrato, excepto conformidad expresa del organismo contratante.

4.10.3. Los oferentes extranjeros, además de presentar la documentación que corresponda de la previamente señalada, deberán acompañar junto con la oferta la siguiente documentación:

Las personas humanas:

i. Copia fiel del pasaporte o documento de identificación del país de origen en caso de no poseer pasaporte, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

ii. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente, la que deberá ser legible y completa, y escaneada de su original.

Las personas jurídicas:

iii. Documentación que acredite la constitución de la persona jurídica conforme a las normas que rijan la creación de dichas instituciones, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

iv. Documentación que acredite la personería (mandato, acta de asamblea en el que se lo designe como representante de la entidad respectiva, etc.) del apoderado o mandatario que actúe en representación de la entidad respectiva, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

v. Copia fiel del formulario de inscripción en el ente tributario del país de origen o constancia equivalente, la que deberá ser legible, completa y escaneada de su original.

4.11. Se deberá adjuntar toda la documentación técnica solicitada en el Anexo 1 Pliego de “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.

4.12. La garantía de mantenimiento de la oferta o la constancia de haberla constituido. En caso de corresponder, los oferentes deberán constituirla conforme lo prescripto en el Título III del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Reglamentario N° 1030/16, que se individualizará mediante los datos que requiera COMPR.AR.

4.13. Declaraciones Juradas de Habilidad para Contratar (Anexo 2) y de Elegibilidad (Anexo 3). Sin perjuicio de su presentación con la oferta, las mismas deberán hallarse presentadas y actualizadas en SIPRO, en caso de cambio y/o por no estar vigentes las facultades para actuar del representante legal y/o apoderado que las hubiera firmado o cuando en las mismas se haya hecho mención a normas derogadas y/o modificadas posteriormente.

4.14. Declaración Jurada de cumplimiento del Decreto Reglamentario Nº 312/10 (Anexo 4). El oferente debe presentar la Declaración Jurada en la cual manifieste que, de resultar adjudicatario, se obliga a ocupar a personas con discapacidad en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio de que se trata, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 7° del Decreto Nº 312 de fecha 2 de marzo de 2010. El porcentaje aludido se computará sobre la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio y resultará exigible cuando sea posible cuantitativamente cumplir con el mismo, o sea, que tal porcentaje represente al menos UNA (1) persona. Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para cumplir con la prestación, el oferente deberá manifestar dicha circunstancia, con carácter de declaración jurada, al momento de presentar su oferta, explicitando las

particularidades del servicio que imposibilitan contar con personas con discapacidad en el porcentaje requerido por la ley.

4.15. A los fines de hacer valer la condición de "MICRO, PEQUEÑA o MEDIANA EMPRESA" (MIPyME), los oferentes deberán encontrarse inscriptos en el Registro de Empresas MiPyMEs, de conformidad con la normativa vigente en la materia, y presentar el certificado MIPyME vigente, conforme a lo establecido en el Artículo Nº 2 de la Ley Nº 24.467.

ARTÍCULO 5°. COTIZACIÓN:

5.1. La oferta económica deberá contener el precio unitario y cierto, en números, con referencia a la unidad de medida establecida, el precio total del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización, expresado en letras y números, correctamente volcados en el formulario web de cotización del sistema COMPR.AR. En caso de discrepancias entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra planilla de cotización que eventualmente el proveedor pudiere adjuntar, se tomará como valido lo detallado en la primera.

5.2. El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto.

5.3. La Contratante no reconocerá ningún adicional o gasto por cualquier concepto que no esté taxativamente especificado en las ofertas.

5.4. Moneda de Cotización: Las ofertas deberán cotizarse en PESOS ARGENTINOS, incluyendo el I.V.A. sin discriminar. No se podrá estipular el pago en moneda distinta de la establecida.

5.5. No se admitirán cotizaciones parciales (por parte del renglón).

ARTÍCULO 6°. - MANTENIMIENTO DE OFERTA:

6.1. Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de NOVENTA (90) días corridos desde la fecha de apertura de ofertas. A efectos del correcto cómputo de los plazos, deberá tenerse presente que el día de la apertura se contará dentro del plazo de mantenimiento.

6.2. El plazo de mantenimiento de ofertas se prorrogará automáticamente por períodos iguales en forma sucesiva, excepto que, antes del inicio de cada plazo, el oferente manifieste en forma expresa su voluntad de no renovar su oferta mediante alguna de las formas que se indican a continuación. No podrá retirarse válidamente una oferta dentro del período que se encuentra en curso.

6.3. RETIRO DE OFERTA SIN APLICACIÓN DE PENALIDADES: Sólo podrá retirar su oferta, sin penalidad, al finalizar un período, nunca en el medio de un ciclo en curso. Los oferentes pueden retirar su oferta para el período posterior al que se encuentra en curso:

6.3.1 AL OFERTAR: El oferente podrá manifestar en su oferta en forma clara que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo período, o que mantiene su oferta únicamente por una determinada cantidad de períodos. En ese caso, se tendrá la oferta por retirada a la finalización del período indicado, a menos que la notificación del acto de adjudicación tenga lugar con anterioridad.

6.3.2 LUEGO DE OFERTAR, INDICANDO UNA FECHA CIERTA: Luego de presentada su oferta, el oferente podrá comunicar que retirará la misma, indicando una fecha cierta de dicho retiro, la cual debe pertenecer al período siguiente al que se encuentra en curso. A su vez, la comunicación se podrá realizar al siguiente correo electrónico dcys@infraestructura.gob.ar con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del período en curso. Su oferta se considerará retirada a partir de la fecha indicada, manteniéndose vigente hasta la misma, a menos que la notificación del acto de adjudicación tenga lugar con anterioridad.

6.3.3 LUEGO DE OFERTAR, SIN INDICAR UNA FECHA CIERTA: Luego de presentada su oferta, el oferente podrá comunicar que retirará la misma a partir del período siguiente al que se encuentra en curso. La comunicación debe ser

recibida por la Dirección de Contrataciones de la SUBSECRETARIA DE GESTION ADMINISTRATIVA DE INFRAESTRUCTURA con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento del período en curso. Su oferta se considerará retirada una vez vencido el período de mantenimiento en curso, manteniéndose vigente hasta que ello ocurra, a menos que la notificación del acto de adjudicación tenga lugar con anterioridad.

6.4. RETIRO DE OFERTA CON APLICACIÓN DE PENALIDADES: Si un oferente retira su oferta durante el término de mantenimiento de ofertas indicado en el inciso 6.1., o retira su oferta luego de dicho período, pero con una antelación menor a DIEZ (10) días corridos al vencimiento del período correspondiente, o bien retira su oferta en el mismo período que se encuentra en curso, el mismo quedará excluido del procedimiento, con pérdida de la garantía de mantenimiento de oferta.

6.5. Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles, período durante el cual el oferente no podrá desistir de su oferta. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, éste podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

6.6. El plazo de mantenimiento de oferta prorrogado en forma automática por períodos consecutivos no podrá exceder de SEIS (6) meses contados a partir de la fecha del acto de apertura.

6.7. La manifestación de un oferente de no renovar su oferta podrá ajustarse al modelo de nota incorporada como Anexo I de la Comunicación General ONC N° 7 del 24 de agosto de 2022 o aquella que en el futuro la reemplace.

ARTÍCULO 7. GARANTÍAS:

7.1. TIPO DE GARANTÍAS:

7.1.1 GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA:

Los oferentes deberán constituir una garantía de mantenimiento de oferta conforme lo prescripto en el Título III del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Reglamentario N° 1030/16, que se individualizará a través del formulario electrónico del portal COMPR.AR.

El monto de la garantía de mantenimiento de la oferta se calculará aplicando el CINCO POR CIENTO (5%) sobre el importe que surja de la multiplicación entre la cantidad ofertada y el precio unitario cotizado. En el caso de cotizar con descuentos u ofertas alternativas, la garantía se calculará sobre el mayor monto propuesto.

Las garantías de mantenimiento de la oferta serán constituidas por el plazo inicial y sus eventuales renovaciones.

En la oferta presentada a través del COMPR.AR, el oferente individualizará la garantía de mantenimiento de la oferta mediante los datos que requiera el sistema.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente de la garantía individualizada en la oferta, deberá ser presentado entre el plazo que va desde la fecha y hora de apertura y hasta un plazo de DOS (2) días contados a partir del día hábil siguiente al del acto de apertura, en la Mesa de Entrada de la CONTRATANTE, sito en la calle Balcarce N° 186, CABA. Caso contrario la oferta será desestimada.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no se presentará en forma física. Dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos siguientes al acto de apertura de las ofertas, la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) deberá realizar el cotejo de los datos y del estado de las pólizas electrónicas que hayan sido integradas como garantía de mantenimiento de la oferta, con sujeción a los instructivos emitido por las ONC.

Deberá integrarse dentro del plazo de CINCO (5) días de notificada la orden de compra mediante el sistema COMPR.AR o la firma del contrato. En los casos de licitaciones o concursos internacionales, el plazo será de hasta VEINTE (20) días como máximo.

Cuando la garantía no fuera electrónica, el original o el certificado pertinente, deberá ser presentado dentro de dichos plazos, en la Mesa de Entrada de la CONTRANTE, sito en la calle Balcarce N° 186, CABA.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el cocontratante la individualizará en COMPR.AR, dentro de los plazos antes aludidos, mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos de la póliza electrónica de seguro de caución individualizada en COMPR.AR el organismo contratante deberá proceder de conformidad con el instructivo que emita la ONC. Si el cocontratante no integrara la garantía de cumplimiento del contrato en los plazos fijados, la UOC lo intimará para que la presente, otorgándole un nuevo plazo igual que el original, y en caso en que no la integre en dicho plazo se rescindirá el contrato y se deberá afectar el importe equivalente al valor de la mencionada garantía, sin perjuicio de la aplicación, por parte del Órgano Rector, de la sanción o sanciones que pudieren corresponder.

7.1.3 GARANTÍA DE IMPUGNACIÓN:

a) El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado a través del sistema COMPR.AR, tanto por oferentes por quienes no revistan tal calidad, dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sistema electrónico de contrataciones.

El impugnante deberá, en todos los casos, integrar una garantía de impugnación, la cual deberá constituirse de la siguiente forma: TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón o los renglones en cuyo favor se hubiere aconsejado adjudicar el contrato, sobre los que recaiga la impugnación. Si el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación se calculará sobre la base del monto de la oferta del renglón o renglones del impugnante. Si el impugnante fuera alguien que no reviste la calidad de oferente en ese procedimiento o para el renglón o los renglones en discusión y el dictamen de evaluación para el renglón o renglones que se impugnen no aconsejare la adjudicación a ninguna oferta, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL ($ 4.700.000.-). Cuando lo que se impugnare no fuere uno o varios renglones específicos, sino cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación será de PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL ($ 4.700.000.-). Cuando se impugne la recomendación efectuada sobre uno o varios renglones específicos y, además, cuestiones generales o particulares del dictamen de evaluación, el importe de la garantía de impugnación se calculará acumulando los importes que surjan de aplicar los criterios estipulados con anterioridad.

b) Corresponderá la devolución de la garantía de impugnación al dictamen de evaluación en los siguientes supuestos:

1) Cuando la impugnación sea resuelta favorablemente al impugnante, total o parcialmente;

2) Cuando la impugnación se rechace in limine, sin haberle dado tratamiento por no cumplir con alguno de los requisitos para su presentación.

De verificarse cualquiera de los supuestos previamente individualizados corresponderá la devolución íntegra de la garantía, aún en aquellos casos en que se hiciere lugar en forma parcial a la impugnación.

c) Cuando la garantía no fuera electrónica, deberá ser individualizada en la impugnación que se haya ingresado a través de COMPR.AR, mediante los datos que requiera el sistema y el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado, dentro del plazo de impugnación, en la Mesa de Entrada de la CONTRATANTE, sito en la calle Balcarce N° 186, CABA, dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de la notificación del dictamen de evaluación de ofertas.

Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución, el impugnante la individualizará en la impugnación en COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y no se presentará en forma física. A los fines de cotejar los datos se procederá de conformidad con el instructivo y lineamientos formulados por la ONC

7.1.4. SUSTITUCIÓN DE GARANTÍA:

Los oferentes y/o cocontratantes deberán sustituir las garantías oportunamente constituidas, ante cualquier hecho y/o circunstancia que evidencie que la garantía de que se trate ya no cumple con la finalidad para la que fuera requerida.

Ante el supuesto de contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios que, en ocasión de su prórroga, hubiese tenido lugar la adecuación de precios y la misma no cubra el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total de la orden de compra de prórroga, se requerirá al cocontratante la sustitución de garantía de cumplimiento de contrato.

7.2. FORMAS DE LAS GARANTÍAS:

7.2.1. PAGARÉ:

En aquellos casos en que la garantía se instrumente mediante un PAGARÉ deberán seguirse las siguientes pautas:

I) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes.

IV) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado “a la vista”

a) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y número de Documento Nacional de Identidad (DNI) como mínimo; y completar además los datos de domicilio, teléfono y empresa que figuran en los formularios usuales.

b) En caso de diferencia entre la cifra expresada en números y en letras se estará a esta última como válida, razón por la cual se requiere de su expresión en letra imprenta con claridad.

c) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz.

d) En todos los casos se deberá extender el documento a la orden de INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL - CUIT Nº 30-71841262-1, en forma completa.

e) Deberán indicarse en forma expresa el número de expediente y contratación que garantiza; si se trata de garantías de cumplimiento de contrato consignar además el número de orden de compra o contrato respectivo.

f) Los pagarés que se presenten como garantía de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior.

g) Aquellos que se extiendan como garantía de cumplimiento de contrato deberán estar fechados en el día de la notificación de la Orden de Compra o del perfeccionamiento del contrato o posterior, no se admitirán fechas de emisión en blanco.

h) En caso de omisión se tomará como fecha de emisión la fecha cierta otorgada por el cargo de recepción.

I) El importe que resulte de aplicar el porcentaje que corresponda, o bien el monto fijo que se hubiere establecido, no debe superar la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M) o PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 10.400.000.-).

j) Esta forma de garantía no es combinable con las restantes aquí enumeradas.

7.2.2. CHEQUE:

En aquellos casos en que la garantía se instrumente mediante CHEQUE, deberán seguirse las siguientes pautas:

a) El Cheque deberá ser certificado.

b) Los cheques certificados deberán emitirse a la orden del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA.

c) Deberá estar endosado a favor de INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL SOCIAL, CUIT Nº 30-71841262-1, (SAF 377) Cuenta Nº 63453/03 del BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – Casa Central.

7.2.3. DEPÓSITO BANCARIO:

Mediante certificado de depósito bancario efectuado en la siguiente cuenta: Cuenta Nº 63453/03 BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA – Casa Central, CBU: 0110599520000063453032

7.2.4. PÓLIZAS ELECTRÓNICAS DE SEGURO DE CAUCIÓN:

Las pólizas electrónicas de seguro de caución extendidas a favor de INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL CUIT Nº 30-71841262-1, deberán ser emitidas por compañías autorizadas a operar como tales por la Superintendencia de Seguros de la Nación, y las cláusulas de dichas pólizas deberán ajustarse a las aprobadas por la citada Superintendencia, obligándose la aseguradora en carácter de fiador solidario, con renuncia a los beneficios de división y excusión. Dichas pólizas deberán ser contratadas en compañías aseguradoras que tengan domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de reconocida solvencia y seriedad, a juicio exclusivo de este Organismo.

Si la fecha de inicio de vigencia de la póliza electrónica es posterior a la fecha de apertura de ofertas, la situación quedará subsumida en la causal de desestimación no subsanable contemplada en el inciso j)del artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto Reglamentario N° 1030/16.

7.2.5. Con AVAL BANCARIO, conforme lo previsto por el inciso c) del artículo 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

7.2.6. AFECTACIÓN DE CRÉDITOS, conforme lo previsto por el inciso e) del artículo 46 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.

7.3. EXCEPCIONES A LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR GARANTÍAS:

7.3.1. No será necesario presentar garantía de mantenimiento de oferta cuando el monto de la oferta no supere la cantidad que represente MIL MÓDULOS (1.000 M), esto es, la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000.-).

7.3.2. No será necesario presentar garantía de cumplimiento de contrato, cuando el monto de la orden de compra no supere la cantidad que represente MIL MÓDULOS (1.000 M), esto es, la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($ 40.000.000.-), o bien si la prestación se ejecuta dentro del plazo de integración de la garantía de cumplimiento. En el caso de rechazo de la entrega, el plazo para la integración de la garantía se contará a partir de la comunicación del rechazo y no desde la notificación de la orden de compra o de la firma del respectivo contrato. Los elementos rechazados quedarán en caución y no podrán ser retirados sin, previamente, integrar la garantía que corresponda.

7.3.3. Las excepciones previstas no incluyen a las contragarantías.

ARTÍCULO 8. APERTURA DE LAS OFERTAS:

8.1. La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de COMPR.AR en la hora y fecha establecida en el cronograma previsto para este procedimiento. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente.

8.2. Si el día señalado para la apertura de las ofertas deviniera inhábil, el acto de apertura tendrá lugar el día y hora establecidos en la plataforma electrónica.

ARTÍCULO 9. VISTA DE LAS OFERTAS:

9.1. Las ofertas se exhibirán a los oferentes por el término de DOS (2) días, contados a partir del día hábil siguiente al de la apertura. Los oferentes podrán solicitar copias a su costa.

9.2. En el supuesto en que exista un único oferente, este organismo podrá prescindir del cumplimiento del plazo de vista de ofertas, quedando facultado para proseguir con el trámite correspondiente de acuerdo con el procedimiento elegido.

ARTÍCULO 10. CRITERIO DE EVALUACIÓN DE OFERTAS:

10.1. En primer término, se evaluará si los oferentes son hábiles para contratar, elegibles y si las ofertas no se encuentran incursas en las restantes causales de desestimación no subsanables enumeradas en el artículo 66 del Reglamento aprobado por el Decreto Reglamentario N° 1030/16 y sus modificatorios.

10.2. Luego, en relación a las ofertas que hubieren cumplido con las pautas previamente referenciadas, se evaluará si cumplen con los restantes requisitos previstos en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, solicitando la subsanación de omisiones o errores formales no esenciales, en los casos en que corresponda.

10.3. La COMISIÓN EVALUADORA podrá requerir información complementaria y/o las aclaraciones que estime necesarias para el cumplimiento de su cometido y a fin de contar con la mayor cantidad posible de ofertas admisibles, sin que ello afecte el derecho de igualdad, ni altere los términos de las ofertas presentadas. Para ello podrá realizar intimaciones a los oferentes por un plazo de TRES (3) DÍAS.

10.4. Las sanciones aplicadas en el ámbito del Régimen aprobado por el Decreto Delegado N° 1023/01, reglamentado mediante el Decreto Reglamentario N° 1030/16, podrán ser consideradas como antecedentes negativos en la evaluación de las ofertas presentadas para este llamado, como así también los incumplimientos registrados en las propias bases de los organismos contratantes.

10.5. De las ofertas consideradas admisibles se evaluará su conveniencia teniendo en cuenta, por un lado, las disposiciones relativas a precio vil o no serio y, en caso de resultar aplicable, el informe de precio testigo, valor indicativo o de mercado producido por la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION (SIGEN) o bien teniendo como parámetro el monto estimado del procedimiento o los valores de plaza. Las ofertas inconvenientes serán excluidas del orden de mérito.

10.6. Finalmente, la adjudicación recaerá en favor de la oferta más conveniente para el organismo conforme lo establecido en el artículo 15 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y con sujeción a los criterios de selección específicos incorporados en el presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares: el precio, la calidad, la idoneidad del oferente, los costos asociados de uso y mantenimiento presentes y futuros, el costo del ciclo de vida, el valor por dinero, entre otros.

La oferta más conveniente será aquella que permita obtener un mayor valor por el dinero, lo que implica una mejor utilización de los recursos públicos comprometidos, equilibrando los principios que deben aplicarse en los procedimientos y optimizando la relación calidad-precio. Lo que comprende no solo el precio de un bien o servicio, sino elementos que están asociados a los costos de la compra, uso, mantenimiento y fin de la vida útil del bien o servicio

10.7. En los casos que corresponda, se otorgarán las preferencias establecidas en la Ley de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Nº 25.300, en la Ley del Sistema de Protección Integral de los Discapacitados Nº 22.431 y su Decreto Reglamentario N° 312/10.

10.8. El Dictamen de Evaluación se notificará a todos los oferentes mediante la difusión en el sitio web: https://comprar.gob.ar.

10.9. Las impugnaciones al Dictamen de Evaluación deberán presentarse dentro de los TRES (3) días contados a partir del día hábil siguiente al de su comunicación y difusión, integrando la garantía regulada en el artículo 78 inciso d) del reglamento aprobado por el Decreto Reglamentario N° 1030/16, las mismas deberán canalizarse a través de COMPR.AR. Quienes no revistan el carácter de oferentes podrán impugnar dentro de los TRES (3) días de su difusión en el sitio web: https://comprar.gob.ar, previa integración de la garantía de impugnación. El plazo de DOS (2) horas de gracia no resulta aplicable respecto del cómputo del plazo para impugnar el dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 11. FORMA DE ADJUDICACIÓN:

11.1. La adjudicación será global a un único proveedor.

11.2. La adjudicación será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días de dictado el acto respectivo, mediante difusión en el sitio web: https://comprar.gob.ar.

11.3. El contrato quedará perfeccionado con la notificación al adjudicatario de la correspondiente orden de compra mediante la difusión en el sitio web: https://comprar.gob.ar.

ARTÍCULO 12. PLAZO Y LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

El servicio requerido se prestará dentro de los CINCO (5) días hábiles a partir de la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra. Se dará por cumplida la entrega cuando el adjudicatario envíe una comunicación oficial vía correo electrónico de la asignación de las licencias y se vea reflejada la cantidad solicitada en la plataforma de gestión central.

El servicio será por un período de DOCE (12) meses, con opción de prórroga por hasta DOCE (12) meses más, a criterio del Organismo.

ARTÍCULO 13. RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DEFINITIVA:

a) Recepción provisional: La COMISIÓN DE RECEPCIÓN recibirá los bienes y/o constatará la prestación del/los servicio/s, según corresponda, con carácter provisional. Los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción definitiva. Podrá llevar a cabo las actividades que fueren necesarias para verificar si las prestaciones cumplen con lo solicitado, así como recabar la opinión de la Unidad Requirente y/u otros destinatarios de los bienes o servicios encontrándose facultada, incluso, para requerir informes a organismos públicos técnicamente competentes. La COMISIÓN DE RECEPCIÓN otorgará en forma expresa la recepción definitiva en un plazo de DIEZ (10) días hábiles a partir de la finalización del servicio o entrega de la totalidad de los bienes, y será la encargada de la fiscalización y control de la prestación del presente servicio.

Toda duda, comentario o requerimiento de información relativa a la ejecución del contrato, deberá efectuarse ante la COMISIÓN DE RECEPCIÓN.

ARTÍCULO 14. FORMA DE PAGO:

14.1. Las facturas deberán ser confeccionadas de conformidad con la normativa vigente en la materia y presentadas luego de otorgada la recepción definitiva.

En virtud de las Resoluciones Generales Nros. 4290/18 y 4291/18 de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, y sus modificatorias y complementarias, se implementaron las facturas emitidas electrónicamente como único comprobante válido para el pago de los bienes y servicios prestados en el marco legal correspondiente.

Los comprobantes electrónicos deberán ser remitidos en su totalidad a la casilla de correo electrónico: facturasinfra@infraestructura.gob.ar y facturasinfra@mecon.gob.ar, junto a la copia de la orden de compra y copia de la constancia de la situación impositiva de la adjudicataria ante el ARCA.

14.2. El pago se efectuará de la siguiente manera:

a) Renglón 1: se abonará en un único pago total, una vez otorgada la recepción definitiva correspondiente a la activación efectiva de la totalidad de las MIL OCHOCIENTAS (1.800) licencias requeridas.

b) Renglón 2: se abonará en un único pago total, una vez otorgada la recepción definitiva correspondiente a la activación efectiva de la totalidad de las NOVENTA Y SEIS (96) horas de servicio de soporte técnico profesional requeridas.

14.3. Las facturas deberán contener sin excepción:

a) N° de expediente.

b) N° de Orden de Compra.

c) N° del renglón de la Orden de Compra al que corresponde.

d) Detalle del servicio prestado o bienes entregados.

NO se recibirán facturas que NO cumplimenten lo estipulado en el presente artículo.

14.4. El plazo para el pago de las facturas será de SESENTA (60) días corridos desde su presentación en la forma y términos estipulados en este artículo, determinando de esta manera el comienzo de dicho plazo. Sin perjuicio de ello, los pagos se atenderán considerando el programa mensual de caja y las prioridades de gastos contenidas en la normativa vigente (artículo 57 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales). En razón de ello, el cocontratante no podrá reclamar intereses de ningún tipo por demoras en el pago de las facturas.

14.5. A los efectos tributarios se deberá considerar a INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL como sujeto exento. La/s factura/s deberán ser tipo “C” o “B”, y el nombre del receptor deberá ser "INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA Y SOCIAL", CUIT Nº 30-71841262-1, (en el segundo caso con IVA incluido, sin discriminar).

No obstante, en caso en que el porcentaje de IVA aplicado a cada factura sea distinto del VEINTIUNO POR CIENTO (21%), la adjudicataria deberá declararlo con una inscripción informativa en el frente de la factura, indicando cuál es el porcentaje aplicado para ese rubro o actividad y el monto correspondiente.

14.6. Información de la cuenta bancaria: a los efectos de percibir el pago, el adjudicatario deberá informar su número de cuenta bancaria en moneda nacional, corriente o de ahorro, la que deberá hallarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

14.7. Alta en el Padrón Único de Entes: El ESTADO NACIONAL canaliza los pagos a sus proveedores, contratistas y/o acreedores por medio de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). De este modo, los pagos que realiza el Tesoro Nacional se realizan a través de acreditaciones en cuentas bancarias, corrientes o de ahorro, en moneda nacional.

Por consiguiente, para resultar adjudicatario el oferente deberá estar dado de alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA del MINISTERIO DE ECONOMÍA, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

Quienes no posean número de beneficiario, cualquiera sea su carácter, deberán tramitar el Alta de Beneficiario pertinente. A tal fin deberán informar sólo una cuenta, la que deberá encontrarse abierta en alguno de los bancos adheridos al sistema, autorizados a operar como agentes pagadores.

La nómina de entidades actualmente habilitadas son las que se detallan en el siguiente enlace: https://www.argentina.gob.ar/economia/tesoreria-general-de-la-nacion/bancos-adheridos-la-cut

A los efectos de ajustarse a esta modalidad de pago, quienes no posean número de beneficiario, deberán contactarse al correo electrónico beneficiarios364@infraestructura.gob.ar.

ARTÍCULO 15. INTERPRETACIÓN:

15.1. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de la presente contratación y no hubiesen merecido consultas o solicitud de aclaraciones en el período correspondiente antes de la fecha de apertura de ofertas no serán motivo de reconocimiento de adicional alguno ni circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

15.2. Toda omisión en el desarrollo del presente Pliego deberá considerarse accidental, y no implicará la falta de provisión de bienes y/o materiales y/o mano de obra que afecte la correcta ejecución del objeto contractual. Este Organismo no admitirá ningún tipo de reclamo por desconocimiento del Pliego y/o de los trabajos a realizar.

ARTÍCULO 16. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICATARIA Y/O COCONTRATANTE:

16.1. Es de exclusiva responsabilidad de la adjudicataria, todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados con la entrega de los materiales y/o prestación del servicio, como asimismo, el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes de las leyes laborales, previsionales e impositivas, quedando establecido que la misma debe contar con un seguro a su cargo por accidentes de trabajo, de acuerdo con la legislación aplicable y en la forma más amplia permitida por las reglamentaciones y cualquier otro seguro requerido por leyes de beneficios para empleados o cualquier otra reglamentación aplicable donde el trabajo debe ser realizado.

16.2. Documentación a presentar ante la Unidad Requirente, al momento de iniciar el servicio o entrega de los bienes:

Se deberá presentar Certificado de cobertura de la ART vigente, firmado en original por responsable del servicio, con cláusula de no repetición de la ART, a favor de la CONTRATANTE, firmado en original por responsable de la empresa. Para el caso de Monotributista o Autónomos, deberá presentarse seguro de accidentes personales vigente con comprobantes de pago, firmado en original por responsable del servicio o titular del seguro con las actualizaciones pertinentes cada vez, sin la cual no será habilitado el ingreso del personal al edificio en el cual preste el servicio o se entreguen los bienes correspondientes.

Todos estos seguros serán por montos suficientes para proteger a la adjudicataria de responsabilidad por lesiones, enfermedades o incapacidades de cualquier clase, sean totales o parciales, permanentes o temporales, de los empleados o dependientes, incluyendo reclamación o indemnización que pudiera resultar en virtud de las reglamentaciones o leyes en vigencia.

16.3. En los casos en que el cocontratante hubiera presentado la Declaración Jurada manifestando su obligación de ocupar a personas con discapacidad, a los fines de otorgar la conformidad de la recepción, la COMISIÓN DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS lo intimara a que presente la documentación que acredite el vínculo laboral con el personal con discapacidad como así también el correspondiente Certificado Único de Discapacidad (CUD) otorgado por la AGENCIA NACIONAL DE DISCAPACIDAD, bajo apercibimiento de aplicar una multa del CERO COMA CINCO POR CIENTO (0,5%) del valor del contrato por cada día hábil de retraso, hasta el límite establecido en el

artículo 102, inciso c) apartado 3° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto Reglamentario N° 1030/16 y sus modificatorios.

16.4. A su vez, la adjudicataria deberá dar cumplimiento a la totalidad de las obligaciones y presentación de la documentación solicitada en las Especificaciones Técnicas contenidas en el Anexo I.

ARTÍCULO 17. PERSONAL DE LA ADJUDICATARIA:

17.1. El personal de la adjudicataria deberá ser idóneo y estar provisto de vestimenta adecuada y de los elementos necesarios que requiera su actividad. La misma quedará obligada a ocupar el personal que necesite, con arreglo a las disposiciones laborales vigentes.

17.2. La adjudicataria sólo empleará personal competente y en suficiente número como para que la ejecución del objeto contractual sea regular y acorde al exacto cumplimiento del mismo.

17.3. El personal ocupado por la adjudicataria no tiene ningún tipo o forma de relación de dependencia con la CONTRATANTE, ni con el ESTADO NACIONAL, siendo por cuenta de aquélla todas las responsabilidades emergentes de la relación laboral con el personal empleado en la ejecución del contrato. Si la CONTRATANTE fuese demandado por un empleado o subcontratista de la adjudicataria, en razón de su relación de empleo o subcontratación con aquél, la CONTRATANTE estará facultado para retener de la facturación a pagar a la misma, las sumas necesarias para responder a dicho reclamo y sus accesorias.

17.4. Queda bajo exclusiva responsabilidad de la adjudicataria todo accidente de trabajo que ocurra a su personal o a terceros vinculados o no con la prestación del servicio. Asimismo, se destaca que resultan de aplicación a este procedimiento las normas sobre seguridad e higiene en el trabajo contenidas en la Ley N° 19.587, su Decreto Reglamentario N° 351 del 5 de febrero de 1979, la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557, el Decreto N° 911 del 5 de agosto de 1996, y las Resoluciones N° 231 del 22 de noviembre de 1996 y N° 51 del 7 de julio de 1997, ambas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y toda otra norma modificatoria o complementaria que pueda resultar de aplicación.

ARTÍCULO 18. DAÑOS:

18.1. La adjudicataria será responsable de los daños y/o perjuicios que se originen por culpa, dolo o negligencia en los actos u omisiones de deberes propios o de las personas bajo su dependencia, o de aquellas de las que se valga para la prestación de los servicios. La adjudicataria deberá adoptar todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar daños al personal que depende de ésta, al personal de la CONTRATANTE, a terceros vinculados o no con la prestación del servicio, a las propiedades, y/o a los equipos e instalaciones de la CONTRATANTE o de terceros, así provengan esos daños de la acción o inacción de su personal o elementos instalados o por causas eventuales. El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante, se produjeran, correrá por cuenta exclusiva de la adjudicataria. Estas responsabilidades subsistirán mientras dure la prestación del servicio o bien, cuando un daño previsible fuere imprevisto por negligencia.

18.2. La adjudicataria deberá cumplir con todas las disposiciones, ordenanzas, reglamentos vigentes de la materia y obligaciones emergentes de las leyes laborales, quedando establecido que la misma deberá contar con los seguros que a continuación se detallan:

a) Responsabilidad civil por daños a terceros, que cubran todos los riesgos en la propiedad, en cualquier momento que ocurran, y que resulten de cualquier acto u omisión de la adjudicataria, con relación al objeto contractual, o causado por sus empleados y/o dependientes, cualquiera fuera la causa de estos daños.

b) Seguro por daño o pérdida, cualquiera fuese la causa, que afecte a bienes, máquinas y/o equipos de la adjudicataria.

c) Seguro por daño o pérdida que sufriera el personal o los bienes de la CONTRATANTE, cualquiera fuese la causa, entendiéndose por esto todo bien de naturaleza mueble e inmueble, cualquiera sea el lugar en que se encuentre y que pertenezca al Organismo, o que sea administrado por éste, y siempre y cuando ello fuere imputable a la adjudicataria.

18.3. El adjudicatario y/o cocontratante será responsable por los daños y perjuicios que ocasionen a la CONTRATANTE el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones a su cargo, sin perjuicio de las responsabilidades emergentes del régimen de penalidades y/o sanciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Reglamentario N° 1030/16.

ARTÍCULO 19. CONFIDENCIALIDAD:

19.1. Información Confidencial particular. "Información Confidencial" significa toda la información revelada en los documentos por el Organismo a la parte ("Receptora") durante el término de vigencia del Contrato para dar cumplimiento al mismo.

19.2. La Adjudicataria, sus consultores y personal que se encuentren ligados al objeto del presente llamado están obligados a mantener la más estricta confidencialidad sobre la información que obtengan de la Administración Pública Nacional y/o el Organismo Requirente, o de cualesquiera otras fuentes públicas o privadas indicadas por el Organismo Requirente, en relación con el objeto del contrato. Esta obligación no se extinguirá con el cumplimiento del objeto del contrato. El incumplimiento de esta obligación será considerado falta gravísima y dará lugar a la resolución del contrato por incumplimiento culpable del adjudicatario, sin perjuicio de las restantes sanciones civiles y penales que pudieran corresponder.

19.3. Cada una de las partes mantendrá el mismo cuidado que utiliza para proteger su propia Información Confidencial, el que en ningún caso será menor que un cuidado razonable.

19.4. La Información Confidencial no puede ser revelada a empleados, agentes y contratistas, auditores ni consejeros legales.

19.5. Ambas partes acuerdan que las obligaciones de confidencialidad existirán por un período de diez (10) años desde el comienzo de la ejecución contractual.

19.6. Es obligación del proveedor resguardar la total confidencialidad de la información, no pudiendo utilizar la misma en ninguna situación (presentaciones comerciales, congresos, entre otras), ya sea con el nombre de la Administración Pública Nacional o ficticio.

ARTÍCULO 20.- PENALIDADES Y SANCIONES:

20.1. En caso de incumplimientos, los oferentes, adjudicatarios y cocontratantes podrán ser pasibles de las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios, reglamentado por los artículos 102 a 110 del Anexo al Decreto Reglamentario Nº 1030/16 y sus modificatorios.

20.2. Atento a la importancia del servicio a contratar, quien resulte adjudicatario será, a su vez, pasible de las penalidades por resultados insatisfactorios o incumplimiento de pautas establecidas, conforme lo detallado en las Especificaciones Técnicas que, como Anexo 1, forman parte del presente.

20.3. Las sanciones son aplicadas por el órgano Rector, la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES, a la que se deberán remitir copia fiel de los actos administrativos firmes mediante los cuales se hubieren aplicado penalidades a los oferentes o cocontratantes.

ARTÍCULO 21. JURISDICCIÓN:

El organismo contratante, los oferentes y el eventual adjudicatario se someterán para dirimir cualquier divergencia en la presente contratación, una vez agotadas todas las instancias administrativas, a la competencia de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

renunciando expresamente a todo otro fuero o jurisdicción de excepción que pudiera corresponderles.

ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Ante diferencias entre el texto del Ítem que figura en el formulario electrónico del sistema COMPR.AR y las Especificaciones Técnicas, deberán considerarse indefectiblemente las Especificaciones Técnicas.

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA AL MOMENTO DE COTIZAR:
SE DEBERÁ COTIZAR EXCLUSIVAMENTE LO ESPECIFICADO EN LAS "Especificaciones Técnicas" DEL ANEXO 1.

1. Objeto

El presente Pliego tiene como objeto la renovación de las Licencias de Software de Detección y respuesta contra amenazas cibernéticas para estaciones de trabajo de usuario (computadoras de escritorios y portátiles) del fabricante Kaspersky y un servicio de soporte técnico profesional premium también del fabricante, con el objeto de mantener la protección de los equipos, minimizar las amenazas cibernéticas, resguardar los datos e información de los usuarios, por un período de DOCE (12) meses con opción a prórroga por 12 meses más.

Renglones que componen el requerimiento

R	Cod.	Descripción	U. M	Cant.
1	3.2.6-8376.1	Renovación de licencias Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum de uso por tiempo determinado, con soporte técnico Estándar Predefinido Nivel Medio, por 12 meses, con opción a prórroga por hasta igual periodo	unidad	1800
2	3.4.6-2139.1	Servicio profesional Kaspersky - se requieren servicios de soporte técnico profesional de 96hs por parte del proveedor para brindar respuesta a incidencias de alta prioridad, por 12 meses, con opción a prórroga por 12 meses más.	servicio	1

2. Detalle de los renglones

Renglón 1: Software antivirus estaciones de trabajo

Cantidad: 1800 (MIL OCHOCIENTOS)

(A) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LAS LICENCIAS A RENOVAR

(a) Versión y/o Service Pack: Última versión disponible en el mercado.
(b) Edición: Software Kaspersky Endpoint Detection and Response Optimum
(c) Forma de licenciamiento: por dispositivos
(d) Arquitectura: 64 bits.
(e) Sistema(s) Operativo(s) donde se ejecutará: MS-Windows
(f) Se deberán actualizar a la última versión disponible en el mercado.
(g) Plazo de vigencia: DOCE (12) meses con opción a prórroga por 12 meses más.

(B) ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A CUBRIR

El oferente deberá presentar, junto con la propuesta, una nota emitida por el fabricante de los productos ofertados, a fin de acreditar su condición de canal autorizado para brindar soluciones del producto y/o servicios objeto de la contratación.

El servicio deberá brindar las siguientes características de administración y de protección:

- Soporte de actualizaciones automáticas vía Internet o métodos validados por el fabricante
- Protección on-line.
- Detección y eliminación en tiempo real de virus en archivos:
    - De arranque
    - Compactados
    - De Macros
    - Trap
- Acciones predefinidas para el tratamiento de archivos infectados.
- Protección integral del sistema
- Protección en redes.
- Asistente de limpieza.
- Soporte de rastreo programado.
- Soporte de registro de infecciones.
- Interfaz de configuración gráfica.

Certificación del software:

Deberá poseer certificación en el portal de AVTest (www.av-test.org) para “Empresas Windows Client” que supere calificaciones de 5.0/6.0 para “Protección”, “Carga del sistema” y “Utilidad”. La calificación indicada debe incluir la fecha de emisión, la que no debe ser mayor a 1 año y debe corresponder con

la versión de software antivirus que se está ofertando.

(C) SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO

- Plazo de vigencia del servicio: por el período que dure el licenciamiento.
- Nivel de Servicio Predefinido: Nivel medio y debe incluir Servicio de Soporte Técnico Estándar (correspondiente a niveles de gravedad 2, 3 y 4)
- El nivel de servicio predefinido incluye:
  - Actualizaciones (Updates).
  - Mejoras de Producto (Upgrades).
  - Soporte a usuarios finales.
  - Soporte telefónico: 24x7x365
  - Asistencia remota: Si
  - Incidentes premium por año: Ilimitado
  - Contactos técnicos del cliente asignados: 8

(D) PLAZO DE ENTREGA

El licenciamiento y su soporte técnico deberá estar disponible dentro de los 5 días hábiles a partir de la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra.

Renglón 2: Servicio profesional

Denominación comercial: Kaspersky Professional Services
- Cantidad: 1 servicio por 96 horas, por el plazo de 12 meses, con opción a prórroga por 12 meses más.
La forma de prestación del servicio de soporte técnico profesional por parte del proveedor será mediante una plataforma WEB de servicio de gestión de tickets oficial de la marca, cuyo objetivo será brindar respuesta a incidencias de ciberseguridad de alta prioridad de manera remota por expertos y asistiendo a nuestros administradores de sistemas.

- Entrada en vigencia: la prestación del servicio deberá iniciar dentro de los CINCO (5) días hábiles a partir de la fecha de perfeccionamiento de la Orden de Compra.
- Cantidad de horas contratadas: 96
- La prestación del servicio será provista en el rango de 24x7 durante el período de contratación estipulado, en modalidad remota, y se consumirán en módulos de 8 horas mensuales.
- Los servicios profesionales deben contemplar mínimamente:

1- Evaluación: Auditar y analizar el estado de cumplimiento y seguridad actual del organismo, otorgando ayuda para solucionar problemas y ofrecer recomendaciones.

2- Implementación: Administrar la configuración e implementación de seguridad según prácticas recomendadas conforme a los objetivos de seguridad del organismo. Asistencia en la actualización de la solución adquirida.

3- Mantenimiento: Apoyo integral continuo, con acceso inmediato a la base de expertos del fabricante a fin de conseguir soluciones rápidas para problemas de seguridad. Diagnóstico y corrección de problemas de la solución adquirida.

4- Optimización: Ajuste y fortalecimiento de la seguridad del organismo para ofrecer un rendimiento óptimo de la solución.

5- Capacitación: Ofrecer capacitación al personal que va a operar la solución.

6- Asistencia técnica personalizada.

7- Respuesta ante incidencias técnicas de alta criticidad (correspondiente a nivel de gravedad 1).

8- Evaluaciones periódicas para asegurar el correcto funcionamiento y la eficacia continua de la solución implementada.

3. INCIDENCIAS TÉCNICAS

Tiempos de respuestas del soporte		
Nivel de gravedad 1: (Renglón N° 2)	“Nivel de gravedad 1” (crítico): se entiende como un problema crítico del producto que afecta la continuidad de la empresa del cliente, debido a interrupciones en el funcionamiento normal del producto, y que puede desencadenar un bloqueo del sistema operativo o de los productos, o causar pérdida de datos, modificación de la configuración predeterminada a valores inseguros, o generar problemas de seguridad, siempre que no exista ninguna solución alternativa disponible. La lista de incidentes relacionados con el producto, que se refieren al nivel de gravedad 1 incluye, pero no se limita a, los siguientes problemas: No funciona toda la red local (o su parte esencial), lo cual obstaculiza o suspende los procesos básicos de la empresa.	2 horas

Nivel de gravedad 2: (Renglón N° 1)	"Nivel de gravedad 2" (alto): se entiende como un problema moderado que afecta el funcionamiento del producto, pero no causa ningún daño, pérdida de datos o bloqueo del software. El nivel de gravedad 1 se reclasificará como nivel de gravedad 2 cuando exista una solución alternativa disponible. La lista de incidentes relacionados con el producto, que se refieren al nivel de gravedad 2 incluye, pero no se limita a, los siguientes problemas: • El producto presenta problemas o no funciona, pero no se interrumpe la continuidad de los procesos empresariales básicos.	6 horas hábiles
Nivel de gravedad 3: (Renglón N° 1)	"Nivel de gravedad 3" (medio): se entiende como un problema o solicitud de servicio no crítico, que no afecta el funcionamiento del producto. La lista de incidentes relacionada con el nivel de gravedad 3 incluye, pero no se limita a, los siguientes problemas: • El producto está parcialmente fuera de servicio (presenta fallos en el funcionamiento), pero no están involucradas otras aplicaciones que utiliza el cliente.	8 horas hábiles
Nivel de gravedad 4: (Renglón N° 1)	"Nivel de gravedad 4" (menor): se entiende como otro tipo de problemas o solicitudes de servicios no críticos. Se utiliza este nivel de gravedad para todos los incidentes que no satisfacen ninguno de los criterios que se mencionaron anteriormente.	10 horas hábiles

4. AUDITORÍA Y CONTROL DE CONSUMO DE HORAS (RENGLÓN N° 2)

vi. Alcance de las Horas Contratadas

Las noventa y seis (96) horas contratadas para el servicio de soporte técnico profesional podrán ser consumidas en cualquiera de las siguientes modalidades:

- **Asistencia técnica personalizada** (soporte remoto o dedicado para incidentes críticos).
- **Asistencia técnica a distancia** (soporte remoto a través de la plataforma web de gestión de tickets oficial del fabricante).
- **Capacitación al personal** (talleres y transferencia de conocimientos sobre la solución).

vii. Mecanismo de Cómputo y Medición

Las horas totales se consumirán en módulos de ocho (8) horas mensuales, debiendo el proveedor enviar

mensualmente un resumen ejecutivo con los temas tratados y el tiempo que se requirió para resolver cada requerimiento, conforme a lo establecido en el punto "Procedimiento de Auditoría".

viii. Procedimiento de Auditoría

A fin de mantener un control ágil, se establece el siguiente esquema de auditoría:

- **Resumen Ejecutivo mensual:** Dentro de los primeros cinco (5) días hábiles posteriores a la finalización de cada mes, el Adjudicatario deberá remitir un resumen de los temas tratados y el tiempo exacto requerido en cada resolución.

- **Aprobación del Organismo:** El responsable técnico designado por la unidad requirente validará que las horas reportadas coincidan con el registro de la plataforma de tickets oficial. En caso de conformidad, se procederá a dar por aprobado el período mensual correspondiente.

5. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTOS

Ante el incumplimiento del tiempo de respuesta comprometido, se aplicará:

GRAVEDAD 1:

CERO COMA VEINTE POR CIENTO (0,20%) correspondiente al **renglón 2**, por cada hora de retraso en la solución de un incidente.

GRAVEDAD 2:

CERO COMA QUINCE POR CIENTO (0,15%) correspondiente al **renglón 1**, por cada hora de retraso en la solución de un incidente.

GRAVEDAD 3:

CERO COMA DIEZ POR CIENTO (0,10%) correspondiente al **renglón 1**, por cada hora de retraso en la solución de un incidente.

GRAVEDAD 4:

CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) correspondiente al **renglón 1**, por cada hora de retraso en la solución de un incidente.

ANEXO 2

DECLARACIÓN JURADA DE HABILIDAD PARA CONTRATAR

N° DE CUIT:

.....

.....

DENOMINACIÓN:

.....

.....

CALLE.....N°.....

.....

PISO..... DEPTO.....

TEL…….....

LOCALIDAD.....…..... CÓDIGO

POSTAL.....

PROVINCIA.....

.....

1.EN MI CARÁCTER DE ADMINISTRADOR LEGITIMADO, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA PERSONA CUYOS DATOS SE DETALLARON PREVIAMENTE, SE ENCUENTRA HABILITADA PARA INTERVENIR EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO DELEGADO Nº 1023/01.

2. DECLARO BAJO JURAMENTO NO TENER IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL POR CUANTO NO ME ENCUENTRO COMPRENDIDO EN NINGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES DE INHABILIDAD, ENUMERADAS EN EL ARTÍCULO 28 DEL DECRETO DELEGADO N° 1023/01, Y SUS MODIFICATORIOS, Y EN EL ARTÍCULO 25 DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES:

A) LAS PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE SE ENCONTRAREN SANCIONADAS EN VIRTUD DE LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LOS APARTADOS 2 Y 3 DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 29 DEL DECRETO DELEGADO N° 1023/01.

B) LOS AGENTES Y FUNCIONARIOS DEL SECTOR PÚBLICO NACIONAL Y LAS EMPRESAS EN LAS CUALES AQUÉLLOS TUVIEREN UNA PARTICIPACIÓN SUFICIENTE PARA FORMAR LA VOLUNTAD SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE ÉTICA PÚBLICA N° 25.188.

C) LOS CONDENADOS POR DELITOS DOLOSOS, POR UN LAPSO IGUAL AL DOBLE DE LA CONDENA.

D) LAS PERSONAS QUE SE ENCONTRAREN PROCESADAS POR DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD, O CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL, O CONTRA LA FE PÚBLICA O POR DELITOS COMPRENDIDOS EN LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN.

E) LAS PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE NO HUBIERAN CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y PREVISIONALES, DE ACUERDO CON LO QUE ESTABLEZCA LA REGLAMENTACIÓN.

F) LAS PERSONAS HUMANAS O JURÍDICAS QUE NO HUBIEREN CUMPLIDO EN TIEMPO OPORTUNO CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS POR EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 24.156.

G) LOS EMPLEADORES INCLUIDOS EN EL REGISTRO PÚBLICO DE EMPLEADORES CON SANCIONES LABORALES (REPSAL) DURANTE EL TIEMPO QUE PERMANEZCAN EN DICHO REGISTRO.

3. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN.

4. DECLARO BAJO JURAMENTO APORTAR EN TIEMPO ÚTIL CUANDO ME SEA SOLICITADA LA INFORMACIÓN QUE REQUIERA LA SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN (SIGEN) A LOS EFECTOS DE DETERMINAR EL PRECIO TESTIGO PARA UNA CONTRATACIÓN DETERMINADA.

5. DECLARO BAJO JURAMENTO CONOCER Y ACEPTAR TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE CONFORMAN EL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y EL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES, SUS NOTAS ACLARATORIAS Y CUADROS ANEXOS OBLIGÁNDOME A RESPETAR CADA UNA DE SUS ESTIPULACIONES TANTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA CUANTO PARA LA EJECUCIÓN DE SU EVENTUAL CONTRATACIÓN.

6. DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA DE LAS CAUSALES DE INELEGIBILIDAD PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 68 DEL ANEXO DEL DECRETO REGLAMENTARIO N° 1030/16, HASTA TANTO SE DECLARE BAJO JURAMENTO LO CONTRARIO.

_____	_____	_____
Firma	Aclaración	Fecha y lugar

ANEXO 3

DECLARACIÓN JURADA DE ELEGIBILIDAD

N° DE CUIT:

.....

.....

DENOMINACIÓN:

.....

.....

CALLE.....

N°.....

PISO..... DEPTO.....

TEL.....

LOCALIDAD..... CÓDIGO

POSTAL.....

PROVINCIA.....

.....

1. EN MI CARÁCTER DE ADMINISTRADOR LEGITIMADO, DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA PERSONA CUYOS DATOS SE DETALLARON NO CUENTA CON IMPEDIMENTOS PARA CONTRATAR CON EL ESTADO NACIONAL, POR CUANTO NO SE ENCUENTRA COMPRENDIDA EN NINGUNA DE LAS SIGUIENTES CAUSALES DE INELEGIBILIDAD, CONFORME AL ARTÍCULO 26 DEL PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES, 68 REGLAMENTO APROBADO POR EL DECRETO Nº 1030/16, Y CONCORDANTES:

a) Pueda presumirse que el oferente es una continuación, transformación, fusión o escisión de otras empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios, y de las controladas o controlantes de aquellas.
b) Se trate de integrantes de empresas no habilitadas para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.
c) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que los oferentes han concertado o coordinado posturas en el procedimiento de selección. Se entenderá configurada esta causal de inelegibilidad, entre otros supuestos, en ofertas presentadas por cónyuges, convivientes o parientes de primer grado en línea recta ya sea por naturaleza, por técnicas de reproducción humana asistida o adopción, salvo que se pruebe lo contrario.
d) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media simulación de competencia o concurrencia. Se entenderá configurada esta causal, entre otros supuestos, cuando un oferente participe en más de una oferta como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica, o bien cuando se presente en nombre propio y como integrante de un grupo, asociación o persona jurídica.
e) Cuando existan indicios que por su precisión y concordancia hicieran presumir que media en el caso una simulación tendiente a eludir los efectos de las causales de inhabilidad para contratar con la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, de acuerdo a lo prescripto por el artículo 28 del Decreto Delegado Nº 1023/01 y sus modificatorios y complementarios.
f) Cuando se haya dictado, dentro de los TRES (3) años calendario anteriores a su presentación, alguna sanción judicial o administrativa contra el oferente, por abuso de posición dominante o dumping, cualquier forma de competencia desleal o por concertar o coordinar posturas en los procedimientos de selección.
g) Cuando exhiban incumplimientos en anteriores contratos, de acuerdo a lo que se disponga en los respectivos pliegos de bases y condiciones particulares.
h) Cuando se trate de personas jurídicas condenadas, con sentencia firme recaída en el extranjero, por prácticas de soborno o cohecho transnacional en los términos de la Convención de la ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DE DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE) para Combatir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales, serán inelegibles por un lapso igual al doble de la condena.

PLIEG-2026-90246634-APN-DCOMTR

i) Las personas humanas o jurídicas incluidas en las listas de inhabilitados del BANCO MUNDIAL y/o del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO por prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas, obstructivas, apropiación indebida, y/o por cualquier otra causal prevista para la integración de esas listas, serán inelegibles mientras subsista dicha condición. Al momento de evaluar las ofertas las jurisdicciones y entidades contratantes deberán verificar que los oferentes no se encuentren incluidos en las listas de inhabilitados referidas.

2. DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN EL PRESENTE FORMULARIO SON CORRECTOS Y ME COMPROMETO A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PERMITA SU VERIFICACIÓN.

_____	_____	_____
Firma	Aclaración	Fecha y lugar

ANEXO 4

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO REGLAMENTARIO N° 312/10

Declaración Jurada de cumplimiento del Decreto Reglamentario N° 312/10		
Razón Social, Denominación o nombre y apellido completos:		
C.U.I.T.:		
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN		
Tipo:	N°:	Ejercicio:
Clase:		
Modalidad:		
Lugar, día y hora del acto de apertura:		
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, conocer y dar estricto cumplimiento a las obligaciones que me correspondan cumplir conforme los términos del Decreto Reglamentario Nº 312/10, y las normas complementarias y/o reglamentarias que se dictaren, debiendo en caso de resultar adjudicatario, ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del servicio, en los procedimientos de selección que tengan por objeto la tercerización de servicios, y resultará exigible cuando sea posible cuantitativamente cumplir con el mismo, o sea, que tal porcentaje represente al menos UNA (1) persona. Si por las particularidades del servicio no resultara posible contar con personas con discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad, el oferente deberá manifestar dicha circunstancia al momento de presentar su oferta y en el caso de resultar adjudicatario acreditar tal imposibilidad dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles de notificado el acto de adjudicación.		
Firma:		
Aclaración:		
Tipo y N° de documento:		
Carácter:		
Lugar y fecha:		

ANEXO 5

Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17

DECLARANTE EXTRANJERO: PERSONA HUMANA

Identificación de la persona humana interesada en el procedimiento

Nombres	
Apellidos	
NIT	

Organismo o entidad donde se presenta la Declaración Jurada de Intereses

(Complete con los datos del procedimiento donde va a presentar esta declaración jurada)

Organismo o entidad	
Número de procedimiento	

Declaración de vínculo

¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1° y 2° del Decreto N° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)

SI		NO	
Complete los campos “Funcionario con quien la persona declarante posee un vínculo” y “Tipo de vínculo”. En caso de que hubiere más vínculos con los funcionarios enunciados en los artículos 1º y 2º del Decreto 202/17 debe completar tantos formularios como vínculos hubiere.		La opción elegida implica la declaración expresa de la inexistencia de vinculaciones en los términos del Decreto N° 202/17. No se exige más información. Firme al pie del formulario la Declaración Jurada de Intereses.	

Funcionario con quien la persona declarante posee un vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

En caso de haber marcado “Ministro”, “Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional” o “Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir” complete los siguientes campos:

Nombres	
Apellidos	
Cargo	
Jurisdicción	

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		En información adicional detalle “Razón Social” y “CUIT”.
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		En información adicional detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente		En información adicional detalle “carátula”, “nº de expediente”, “fuero”, “jurisdicción”, “juzgado” y “secretaría”.
Ser deudor		En información adicional detalle “motivo de deuda” y “monto”.
Ser acreedor		En información adicional detalle “motivo de acreencia” y “monto”.
Haber otorgado al funcionario beneficio/s de importancia		En información adicional detalle “tipo de beneficio” y "monto estimado”.
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		No se exige información adicional

Información adicional

Declaro bajo juramento que:

Estoy en conocimiento de que la falsedad en la información consignada en este formulario será considerada una falta de máxima gravedad a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables.

Estoy en conocimiento de que la declaración negativa de vinculaciones con los funcionarios/as mencionados en los artículos 1º y 2º del Decreto 202/17, implica la declaración expresa de la inexistencia de tales vinculaciones.

Todos los datos consignados son verdaderos y cuando declaro información de terceros he realizado las debidas diligencias para constatar su veracidad.

Firma Aclaración Lugar y fecha

Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17

DECLARANTE EXTRANJERO: PERSONA JURÍDICA

Identificación de la persona jurídica interesada en el procedimiento

Nombre/Razón Social	
NIT	

Organismo o entidad donde se presenta la Declaración Jurada de Intereses

(Complete con los datos del procedimiento donde va a presentar esta declaración jurada)

Organismo o entidad	
Número de procedimiento	

Declaración de vínculo

¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los artículos 1° y 2° del Decreto N° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)

SI		NO	
Complete los campos “Funcionario con quien la declarante posee un vínculo”, “Persona con el vínculo” y “Tipo de vínculo”. En caso de que hubiere más vínculos entre la Persona Jurídica y los funcionarios enunciados en los artículos 1º y 2º del Decreto 202/17 debe completar tantos formularios como vínculos hubiere.		La opción elegida implica la declaración expresa de la inexistencia de vinculaciones en los términos del Decreto N° 202/17. No se exige más información. Firme al pie del formulario la Declaración Jurada de Intereses.	

Funcionario con quien la declarante posee un vínculo

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente	
Vicepresidente	
Jefe de Gabinete de Ministros	
Ministro	
Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional	
Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir	

En caso de haber marcado “Ministro”, “Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional” o “Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir” complete los siguientes campos:

Nombres	
Apellidos	
Cargo	
Jurisdicción	

PLIEG-2026-90246634-APN-DC0#MTR

Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es directo de la persona jurídica declarante)		No se exige información adicional
Representante legal		En información adicional detalle "nombres y apellidos" y "CUIT/NIT".
Sociedad controlante		En información adicional detalle "Razón Social" y "CUIT/NIT".
Sociedad controlada		En información adicional detalle "Razón Social" y "CUIT/NIT".
Sociedad con interés directo en los resultados económicos o financieros de la declarante		En información adicional detalle "Razón Social" y "CUIT/NIT".
Director		En información adicional detalle "nombres y apellidos" y "CUIT/NIT".
Socio o accionista con participación en la formación de la voluntad social		En información adicional detalle "nombres y apellidos" y "CUIT/NIT"
Accionista o socio con más del 5% del capital social de las sociedades sujetas a oferta pública		En información adicional detalle "nombres y apellidos" y "CUIT/NIT"

Información adicional

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad		En información adicional detalle "Razón Social" y "CUIT".
Parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad		En información adicional detalle qué parentesco existe concretamente.
Pleito pendiente		En información adicional detalle "carátula", "nº de expediente", "fuero", "jurisdicción", "juzgado" y "secretaría".
Ser deudor		En información adicional detalle "motivo de deuda" y "monto".
Ser acreedor		En información adicional detalle "motivo de acreencia" y "monto".
Haber otorgado al funcionario beneficio/s de importancia		En información adicional detalle "tipo de beneficio" y "monto estimado".
Amistad pública que se manifieste por gran familiaridad y frecuencia en el trato		No se exige información adicional

Información adicional

Declaro bajo juramento que:

- Estoy en conocimiento de que la falsedad en la información consignada en este formulario será considerada una falta de máxima gravedad a los efectos que correspondan en los regímenes sancionatorios aplicables.
- Estoy en conocimiento de que la declaración negativa de vinculaciones con los funcionarios/as mencionados en los artículos 1º y 2º del Decreto 202/17, implica la declaración expresa de la inexistencia de tales vinculaciones.
- Todos los datos consignados son verdaderos y cuando declaro información de terceros he realizado las debidas diligencias para constatar su veracidad.

Firma	Aclaración	Lugar y fecha

ANEXO 6

DECLARACIÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y CANAL DE DENUNCIAS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA

Por medio de la presente, declaro conocer el Código de Ética y el Canal de denuncias del Ministerio de Economía de la Nación, y me comprometo a:

a. Actuar en el marco de los principios y compromisos establecidos por el Código de Ética

b. Utilizar el Canal de Denuncias como la vía de comunicación oficial para reportar cualquier irregularidad o hechos que puedan constituir una falta o transgresión a la ética pública cometidos en el ámbito del Ministerio de Economía.

Link de acceso al código de ética:

https://www.argentina.gob.ar/economia/transparencia-activa-ministerio-de-economia/codigo-de-etica

Link de acceso al Canal de Denuncias:

https://www.argentina.gob.ar/servicio/denunciar-una-irregularidad-en-el-ministerio-de-economia

FECHA: / /

FIRMA Y ACLARACIÓN DEL OFERENTE

Tipo y N° de Documento: .....

Carácter: …….....

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-90246634-APN-DCO#MTR

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Septiembre de 2026

Referencia: Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas - RENOVACIÓN DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE DE SEGURIDAD INFORMÁTICA Y UN SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PROFESIONAL

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 37 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.16 12:39:02 -03:00

Macarena Juan
Directora
Dirección de Contrataciones
Ministerio de Economía

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.09.16 12:39:02 -03:00